



Prot. n. 60761
del 24/10/2025

Al Dirigente del Dipartimento Attività Economiche e Finanziarie
Dott.ssa Laura Felici

Al Servizio Ragioneria
Titolare E.Q. Dott. Aurelio Vollaro

OGGETTO: RICHIESTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 4 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

Con la presente si rappresenta che:

- con D.G.C. n. 91 del 01/04/2025 avente per oggetto "Concessione di sovvenzioni e contributi per attività sportive e della tradizione popolare programmate a Monterotondo nel periodo dal 06/01/2025 al 06/06/2025", l'amministrazione comunale ha stabilito gli ambiti di intervento da finanziare e la dotazione economica complessiva pari ad € 49.000,00 con indicazione dei massimali delle sovvenzioni e dei contributi per una dotazione economica e demandato alla Fondazione ICM la gestione amministrativa di approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni e contributi per attività sportive e della tradizione popolare programmate a Monterotondo nel periodo dal 06/01/2025 al 06/06/2025 nonché il procedimento amministrativo collegato alla valutazione delle istanze, l'approvazione della graduatoria finale e gli adempimenti per la trasparenza D.Lgs. 33/2013
- con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 34 del 08/04/2025 si è preso atto delle delibere sopracitate e si è provveduto all'approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico;
- con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 49 del 20/05/2025 è stato approvato il verbale della commissione e la relativa graduatoria degli ammessi al contributo sopra riferito tra i quali anche in favore dell'Asd Real Monterotondo che ha inoltrato l'istanza protocollo n. 148/25, agli atti della Fondazione ICM, assegnatario dell'importo di € 25.000,00;
- è pervenuta la richiesta di liquidazione del contributo di cui trattasi, completa della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute per la loro realizzazione, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 262 del 04.08.2025 e del rendiconto di gestione della rendicontazione sociale e descrittiva dell'iniziativa corredata dal materiale di documentazione delle iniziative realizzate, dalle quali si evince lo svolgimento delle stesse;
- ai fini della liquidazione del citato contributo è stata effettuata la verifica di regolarità fiscale n. 202500003418298 del 11/08/2025, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, mediante il servizio Verifica Inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate, disponibile nel portale www.acquistinretepa.it per il tramite dei dipendenti comunali accreditati del Comune di Monterotondo;
- il Comune di Monterotondo ha agito in nome e per conto della Fondazione ICM in merito al controllo di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 in quanto con comunicazione del 15.03.2022 protocollo n. 2022/1408588, l'Agenzia Entrate Riscossione,



Direzione Normativa e Contenzioso della Riscossione – Settore Normativa, ha ~~diniegato~~ la richiesta di accreditamento della Fondazione ICM ;

- a seguito del controllo di regolarità fiscale effettuato dal Comune di Monterotondo il beneficiario del contributo dell'Asd Real Monterotondo è risultato "soggetto inadempiente" e pertanto non è stato possibile procedere alla liquidazione della già menzionata sovvenzione da parte della Fondazione ICM;
- è pervenuto l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 22.09.2025, in atti al Protocollo generale informatico n. 53923 del 24.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, con il quale si ordina al Comune di Monterotondo, in qualità di terzo pignorato, a pagare , entro sessanta giorni dal ricevimento, direttamente alla AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE l'importo di € 25.000,00 per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- con determinazione della direttrice della Fondazione ICM n. 87 del 21/10/2025 è stata approvata la restituzione delle somme al Comune di Monterotondo l'importo di € 25.000,00 pari al beneficio economico concesso all'Asd Real Monterotondo, ai fini del pagamento da parte dello stesso delle somme di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi assunto al Protocollo generale informatico dell'ente n. 53923 del 24.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, direttamente a AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- con bonifico n. cro 1101252950081371 eseguito in data 22/10/2025 è stato disposto il pagamento di € 25.000,00 in favore del Comune di Monterotondo per il pagamento dell'atto di pignoramento prot. n. n. 53923 del 24.09.2025;
- che tale somma di € 25.000,00 deve essere pagata all'Agenzia delle Entrate riscossione per il tramite del Comune di Monterotondo, entro 60 giorni dalla notifica del citato atto di pignoramento al Comune di Monterotondo a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/197 nei confronti dell'ASD Real Monterotondo assegnatario di un contributo di pari cifra disposto dalla Fondazione ICM;

In relazione a quanto sopra al fine di procedere tempestivamente al citato pagamento all'Agenzia delle Entrate si chiede variazione di bilancio esercizio finanziario 2025 in via d'urgenza da parte della Giunta comunale ai sensi dell'art 175 comma 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i per:

1. l'istituzione di nuovo capitolo in entrata di bilancio anno 2025 denominato "Rimborso di somme dalla Fondazione ICM" al fine di consentire l'accertamento delle somme di € 25.000,00 restituite dalla Fondazione ICM al Comune di Monterotondo:

PARTE 1^ ENTRATA

Capitolo	Declaratoria	Importo	A	D	N
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO	RIMBORSO DI SOMME DALLA FONDAZIONE ICM	25.000,00	X		



2. la variazione in aumento di € 25,000,00, al fine di procedere al pagamento all'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE sul seguente capitolo di spesa:

PARTE 2^ SPESA

Capitolo	Declaratoria	Importo	A	D	N
274100	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE	25.000,00	X		

Si allega, ad ogni buon fine, la scheda di variazione.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona

Dott.ssa Manuela Colacchi

MANUELA
COLACCHI
22.10.2025
11:27:40
GMT+02:00



RICHIESTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Protocollo n. :	Trasmesso tramite applicativo Hypersic	Data:	22/10/2025
Bilancio di Previsione anno:	2025	Servizio Richiedente	Servizio Cultura, Turismo e Sport

Si richiede di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

PARTE 1^ ENTRATA

Capitolo	Declaratoria	Importo	A	D	N
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO	RIMBORSO DI SOMME DALLA FONDAZIONE ICM	25.000,00	X		

PARTE 2^ SPESA

Capitolo	Declaratoria	Importo	A	D	N
274100	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE	25.000,00	X		

Spuntare la colonna A se trattasi di aumento di capitale esistente, D se trattasi di diminuzione di un capitolo esistente, N se trattasi di istituzione di un nuovo capitolo.

La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona
Dott.ssa Manuela Colacchi

MANUELA
COLACCHI
22.10.2025
11:27:09
GMT+02:00





Comune di Monterotondo
Comune di Monterotondo

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_F611

- Comune di Monterotondo - 1 - 2025-09-24 - 0053929

MONTEROTONDO

Codice Amministrazione: **C_F611**

Numero di Protocollo: **0053929**

Data del Protocollo: **mercoledì 24 settembre 2025**

Classificazione: **5 - 1 - 0**

Fascicolo:

MITTENTE:

**OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: 097_ NOTIFICA ATTO RELATIVO PROCEDURA
ESECUTIVA N. 097-2025-266964_ CODICE FISCALE
97657350589_ 80140110588**

Note:

Codice identificativo del fascicolo: 97/2025/266964
Codice identificativo della procedura esecutiva: 09784202500058133000
Debitore esecutato: ASD REAL MONTEROTONDO
Terzo: COMUNE DI MONTEROTONDO¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di ROMA codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): laz.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Ferri Leonardo, giusta procura speciale Rep. n. 180628 Raccolta n. 12509 del 23/11/2023, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in Roma, Via Grezar n. 14;

PREMESSO

- che ASD REAL MONTEROTONDO, con sede legale in VIA 4 NOVEMBRE N. 3 00015 MONTEROTONDO (RM), codice fiscale 97657350589 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **56.669,62** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione² di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 10/10/2025, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione² maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	55.671,96
Interessi di mora ³ (art. 30, DPR n. 602/1973)	€	880,22
Sanzione civile ⁴ (art. 116, Legge n. 388/2000)	€	0,00

¹ ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.

² Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

³ All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

⁴ Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

Oneri di riscossione ⁵ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	0,00
Spese esecutive ⁶ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	111,56
Diritti di notifica ⁷ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	€	56.669,62

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate negli atti successivi agli atti di avviso di accertamento, ovvero nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
09720230216518183000	09/11/2024		
09720230216518284000	09/11/2024		
TK3IPAU014272024	24/05/2024	9720259053493587	04/09/2025
TK3IPAU014282024	29/05/2024	9720259053493587	04/09/2025

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. RIDELLA PIERGIORGIO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202500003418298 del 11/08/2025 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI MONTEROTONDO, con sede legale in PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO 4 00015 MONTEROTONDO (RM), codice fiscale 80140110588 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata ASD REAL MONTEROTONDO per **25.000,00** euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di ROMA, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di ROMA intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **56.669,62** euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

⁵ Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, all'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti, alla data di effettivo pagamento, gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in vigore alla data di affidamento dei carichi, dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

⁶ Le spese esecutive sono calcolate in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato le spese esecutive sono calcolate nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.

⁷ I diritti di notifica sono calcolati in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato i diritti di notifica sono calcolati nella misura fissata dal Decreto 13 giugno 2007.

- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione⁸ di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012⁹, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

ORDINA

al Terzo COMUNE DI MONTEROTONDO in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di ROMA;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1007028994 (IBAN IT80U0760103200001007028994) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di ROMA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo COMUNE DI MONTEROTONDO di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore ASD REAL MONTEROTONDO.

⁸ Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell'"...(omissis)" invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

⁹ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012¹⁰, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede, comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore ASD REAL MONTEROTONDO di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Roma, addì 22/09/2025

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI MONTEROTONDO e al Debitore: ASD REAL MONTEROTONDO.

Agenzia delle entrate–Riscossione
Agente della riscossione
per la Provincia di ROMA
Il Dipendente delegato
Ferri Leonardo

Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

¹⁰ Art. 1 D.L. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

n. 87 del 21/10/2025

RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI MONTEROTONDO AFFERENTI AGLI IMPORTI DA DESTINARE ALLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITA' SPORTIVE – ANNO 2025

Richiamati:

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile che regolano l'ordinamento delle fondazioni;
- l'art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l'art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di fornire i criteri generali nei confronti della Giunta sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possano costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro territori;
- la delibera di Consiglio comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 con la quale è stata approvata la costituzione della "Fondazione ICM" per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto;
- il documento di rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è stata costituita la "Fondazione ICM";
- la delibera di Consiglio comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 di affidamento dei servizi culturali alla Fondazione ICM;
- il Decreto del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 avente a oggetto "Conferimento incarico di Direttore della Fondazione ICM e di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, alla dott.ssa Manuela Colacchi;
- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 4 del giorno 16.05.2023 con la quale è stata conferita alla Direttrice la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in particolare la delega a svolgere le attività gestionali correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi nel rispetto dei massimali indicati dal codice degli appalti vigente in relazione alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti;
- lo Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 secondo il quale la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;
- la delibera di Consiglio di amministrazione n. 13 del 19.05.2025 di "Approvazione Bilancio Previsionale Anno 2025, Bilancio Previsionale Pluriennale 2025-2027 e Piano Programma 2025-2027";
- il D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'art.1, comma 629, della Legge n. 190/2014, disposizioni in materia di "Split Payment";

- la Legge n. 136/2010 e 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che:

- l'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- il regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 49/2011 prevede che la concessione di benefici economici ai sensi della L. 241/90 sia subordinata alla pubblicazione di un avviso di evidenza pubblica e alla valutazione da parte di una commissione tecnica;
- con D.G.C. n. 91 del 01/04/2025 avente per oggetto "Concessione di sovvenzioni e contributi per attività sportive e della tradizione popolare programmate a Monterotondo nel periodo dal 06/01/2025 al 06/06/2025", l'amministrazione comunale:
 - ha stabilito gli ambiti di intervento da finanziare e la dotazione economica complessiva pari ad € 49.000,00 con indicazione dei massimali delle sovvenzioni e dei contributi per una dotazione economica;
 - ha demandato alla Fondazione ICM la gestione amministrativa di approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni e contributi per attività sportive e della tradizione popolare programmate a Monterotondo nel periodo dal 06/01/2025 al 06/06/2025 nonché il procedimento amministrativo collegato alla valutazione delle istanze, l'approvazione della graduatoria finale e gli adempimenti per la trasparenza D.Lgs. 33/2013
- con delibera di Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ICM n. 008 del 07/04/2025 il CdA della Fondazione ICM ha preso atto della D.G.C. n. 91 del 01/04/2025;
- con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 34 del 08/04/2025 si è preso atto delle delibere sopracitate e si è provveduto all'approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico;
- con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 48 del 08/05/2025 è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata della valutazione delle istanze;
- con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 49 del 20/05/2025 è stato approvato il verbale della commissione e la relativa graduatoria degli ammessi al contributo sopra riferito tra i quali anche in favore del soggetto che ha inoltrato l'istanza protocollo n. 148/25, agli atti della Fondazione ICM, assegnatario dell'importo di € 25.000,00;

Dato atto che il progetto di cui all'istanza protocollo n. 148/25 è stato realizzato a valere sull'ambito 6 del citato avviso pubblico denominato *"Contributi per manifestazioni sportive destinate ad associazioni sportive dilettantistiche o reti di associazioni che svolgono campionati agonistici di rilevanza nazionale in impianti sportivi comunali"*;

Dato atto che è pervenuta:

- la richiesta di liquidazione del contributo di cui trattasi, completa della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute per la loro realizzazione, assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 262 del 04.08.2025 e del rendiconto di gestione della la rendicontazione sociale e descrittiva dell'iniziativa corredata dal materiale di documentazione delle iniziative realizzate, dalle quali si evince lo svolgimento delle stesse;
- che sono state prodotte le dichiarazioni di esenzione dall'applicazione della ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 28 comma 2 D.P.R. n. 600/1973, con protocollo n. 264 del 11/08/2025;

- sono state acquisite le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi e morali dell'Associazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- la dichiarazione di esenzione dal D.U.R.C. in quanto la stessa non ha dipendenti, allegata alla richiesta di sovvenzione del progetto sopracitata, agli atti della Fondazione ICM;

Atteso che le somme utilizzate dalla Fondazione per la concessione di benefici economici alle associazioni derivano dai trasferimenti annuali del Comune di Monterotondo sulla base degli stanziamenti di bilancio comunale ed in qualità di unico socio fondatore della Fondazione, e, pertanto;

Dato atto che:

- ai fini della liquidazione del citato contributo è stata effettuata la verifica di regolarità fiscale n. 202500003418298 del 11/08/2025, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, mediante il servizio Verifica Inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate, disponibile nel portale www.acquistinretepa.it per il tramite degli operatori accreditati del Comune di Monterotondo;
- il Comune di Monterotondo ha agito in nome e per conto della Fondazione ICM in merito al controllo di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 in quanto con comunicazione del 15.03.2022 protocollo n. 2022/1408588, l'Agenzia Entrate Riscossione, Direzione Normativa e Contenzioso della Riscossione - Settore Normativa, ha diniegato la richiesta di accreditamento della Fondazione ICM ;
- a seguito del controllo di regolarità fiscale effettuato dal Comune di Monterotondo il beneficiario del contributo di cui all'istanza prot. n. 148/25 è risultato "soggetto inadempiente" e pertanto non è stato possibile procedere alla liquidazione della già menzionata sovvenzione da parte della Fondazione ICM;

Preso atto dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 22.09.2025, in atti al Protocollo generale informatico n. 53923 del 24.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, con il quale si ordina al Comune di Monterotondo, in qualità di terzo pignorato, a pagare direttamente a AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE l'importo di € 25.000,00 per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

Considerato che:

- Ai sensi del D.L. n. 16/2012, Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, "In presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'art. 72-ter del citato D.P.R., dall'art. 3, comma 5, lett. b) del presente decreto e dall'art. 545 del Codice di Procedura Civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora
- il mancato pagamento dell'eccedenza costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

Valutato che:

- nel citato atto di pignoramento viene ordinato al Comune di Monterotondo di liquidare, "direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica

dell'atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturati fino al giorno del pagamento”

Considerato che ai fini del pagamento dell'importo di cui all'atto di pignoramento all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 22.09.2025, in atti al Protocollo generale informatico n. 53923 del 24.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, risulta necessario procedere alla restituzione delle somme al Comune di Monterotondo trasferite dallo stesso alla Fondazione ICM, finalizzate all'erogazione dei benefici economici ai sensi della D.G.C. n. 91 del 01/04/2025 soprarichiamata, per un importo di € 25.000,00 pari al beneficio economico concesso al beneficiario di cui all'istanza protocollo n. 148/25;

Dato atto che è stata acquisita agli atti una dichiarazione, assunta al Protocollo della Fondazione ICM in data 21/10/2025 al n. 307 ed agli atti della Fondazione ICM, con la quale il soggetto interessato dichiara di non avere null'altro a pretendere nei riguardi della Fondazione ICM a seguito della liquidazione direttamente all'Agenzia delle Entrate dell'importo di cui all'atto pignoramento all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 22.09.2025, in atti al Protocollo generale informatico n. 53923 del 24.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, per il tramite del Comune di Monterotondo, delle somme dovute fino a concorrenza del credito per cui si procede

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di liquidare al Comune di Monterotondo l'importo di € 25.000,00 pari al beneficio economico concesso al beneficiario di cui all'istanza prot. n. 148/25 quale restituzione del trasferimento effettuato dallo stesso a favore della Fondazione ICM ai fini della corresponsione da parte dello stesso delle somme di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 22.09.2025, in atti al Protocollo generale informatico n. 53923 del 24.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Roma, direttamente a AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- di dare atto che il pagamento dell'importo avverrà mediante bonifico bancario nei termini previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato IBAN IT92M0510439499CC0440000750 della Tesoreria Comunale Banca Popolare del Lazio;
- di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Manuela Colacchi, Direttrice della Fondazione ICM;
- di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" della Fondazione ICM, nel rispetto del D.Lgs n. 33/2013.

La Direttrice della Fondazione ICM
Dott.ssa Manuela Colacchi

**MANUELA
COLACCHI**
21:10:2025
17:02:48
GMT+02:00



ATTENZIONE: Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico **cllicchi qui** (e sceglia *Bonifici e giroconti*).

N° rapporto

IT 09 R 02008 39243 000104002271

Ordinante:

FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONT

Beneficiario:

COMUNE DI MONTEROTONDO

Indirizzo:

PIAZZA ANGELO FRAMMARITINO N.

IBAN:

IT 92 M 05104 39499 CC04400000750

Banca:

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL

Importo:

25000.00

Località:

Prov. CAP:

MONTEROTONDO

Sede:

FILIALE DI VELLETRI AG.2

Commissioni:

0.74

Causale:

RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI MONTEROTONDO PER PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO PROT.
N. 53923 DEL 24.09.2025 DETERMINAZIONE N. 87/2025

Data esecuzione

22.10.2025

Data inserimento

22.10.2025

Valuta beneficiario:

23.10.2025

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:

C.R.O. / T.R.N.:

TIPO BONIFICO

1101252950081371

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

Esito Verifica del Beneficiario:

Dati corrispondenti. Esatta corrispondenza tra IBAN e beneficiario.



Vuoi impostare la notifica push come metodo di validazione preferito?

Provvisorio: 9071 Conto: 100 ORDINARIO

Anagrafica	FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURA
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	PZA ANGELO FRAMMARTINO, 4
CAP	15
Località	MONTEROTONDO
Importo provvisorio	25.000,00
Importo da regolarizzare	25.000,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	(BB) - Restituzione somme al Comune di Monterotondo per pagamento atto di pignoramento prot. n. 53923 del 24.09.2025. Determinazione n. 87/2025
Data carico	23/10/2025
Data regolarizzazione	
Data valuta	23/10/2025
Modalità di pagamento	BONIFICI IN ENTRATA AUTOMATICI
Conto BI	0000000
Destinazione T.U.	FRUTTIFERE
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	11172
Numero ricevuta storno	
End to End	
TRN	1101252950081371

Elenco regolarizzazioni